



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

così composta:

Dott. Cecilia De Santis	Presidente
Dott. Paola Agresti	Consigliere
Dott. Maria Speranza Ferrara	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 7264** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2016**, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 05.10.2021, vertente

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsi e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del predetto difensore: *Email_1* in virtù di procura alle liti rilasciata e prodotta in forma telematica da intendersi, ai sensi della normativa vigente, apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, che ha rinunciato all'incarico, e depositata il 23.05.2019 –**APPELLANTE**-

E

COMELLINI *CP_1*, *Controparte_2*, *CP_3* [...] elettivamente domiciliati in Roma, Via Attilio Frigeri 172, presso lo studio dell'avv. Andrea Prospero che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato in data 16.02.2011-**APPELLATI**-

E

Controparte_4

APPELLATO CONTUMACE

Oggetto: appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_5*, *Controparte_2*, *Controparte_3* e *CP_4* [...] avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n.19492/2016, in data 10/19 ottobre 2016, a definizione del giudizio recante n.r.g. 13102/2011, promosso da *Controparte_5*, *CP_5*

Serena, *Controparte_3* nei confronti di *Parte_1*
[...] nonché nei confronti di *Controparte_4* – domanda di scioglimento di comunione ereditaria -

I fatti di causa sono riportati, come di seguito, nella sentenza impugnata.

<< 1- Con atto di citazione ritualmente notificato *Controparte_5*, *Controparte_2* e *Controparte_3* esponevano che: A) il 21.4.2006 era deceduta la madre *CP_6* mentre il 17.7.2010 era deceduto il padre *Persona_1*; B) di conseguenza, si era instaurata tra gli eredi (gli istanti e *Parte_1* e *Controparte_4*) una comunione ereditaria sui seguenti beni immobili: - appartamento sito in Roma, Via Ettore Romagnoli n. 75, edificio A, piano 1, interno 6, composto da cinque vani utili oltre gli accessori ed una cantina di mq. 6 circa, distinta col n. 6 (immobile censito al catasto al foglio 273, particella 554, con corte condominiale censita allo stesso foglio, particella 321/parte): - con appartamento sito in Roma, Via Alfredo Casella n. 28, piano terra, distinto con il n. int. 2, composto da cinque vani utili, cucina, bagno, w.c., cantina accessori tra cui il terrazzo a livello e proporzionale quota di proprietà delle parti comuni del fabbricato (distinta al N.C.E.U. del Comune di Roma alla partita n. 192658, foglio 562, particella n. 338, sub. 4); appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 562, particella 812, sub. 4, zona censuaria 3, cat. A/2, classe 3, vani 8, rendita € 2.148,46, Via Alfredo Casella n. 28, piano T-S1 int. 2; C) il secondo immobile era stato occupato da *Parte_1*, il quale lo aveva adibito a sua esclusiva abitazione, utilizzandolo anche come ufficio, senza alcun consenso degli istanti; Tutto ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio *Parte_1* e *Controparte_4* affinché venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna di *Parte_1* al pagamento della indennità di occupazione dell'immobile di Via Alfredo Casella. Costituitosi in giudizio, *Controparte_4* non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione; in particolare, il convenuto rilevava che nel 2009 aveva avuto in resto dal padre la somma di € 100.000,00=, successivamente, in parte restituita (residuavano € 70.220,60=). Costituitosi a sua volta in giudizio, *Parte_1* deduceva che il padre aveva concesso in comodato gratuito l'abitazione di Via Casella a tutti i figli ed era, allo stato, occupato dallo stesso convenuto solo per una parte >>.

Il primo giudice con la sentenza impugnata ha definito come di seguito la controversia:

<< (...) 1) dichiara l'apertura della successione di *Persona_1* [...] , nato a Milano il 19.12.1924 e deceduto ab intestato a Roma il 17.7.2010, lasciando quali unici eredi i figli *Controparte_5* , *CP_2* [...] *Controparte_4* , *Controparte_3* e *Parte_1* [...] per la quota di 1/5 ciascuno; 2) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria, secondo le quote di diritto di 1/5 per ciascun figlio, sui seguenti immobili: appartamento sito in Roma, Via Ettore Romagnoli, 75, edificio A, piano 1, interno 6, composto di cinque vani utili oltre gli accessori ed una cantina di mq 6 circa, distinta col n. 6 (immobile censito al catasto al foglio 273, particella 554, con corte condominiale censita allo stesso foglio, particella 321/parte); - appartamento sito in Roma, Via Alfredo Casella n. 28, piano terra, interno 2, composto di cinque vani utili, cucina, bagno, w.c., cantina, accessori tra cui il terrazzo a livello e proporzionale quota di proprietà delle parti comuni del fabbricato (distinta al N.C.E.U. del Comune di Roma alla partita n. 192658, foglio 562, particella n. 338 sub. 4); appartamento attualmente censito in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 562, particella 812 sub. 4, zona censuaria 3, cat a/2, classe 3, vani 8, rendita € 2.148,46, Via Alfredo Casella n. 28, piano T-S1 int. 2; 3) dichiara l'indivisibilità dei predetti immobili; 4) condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_5* , *Controparte_2* e *Controparte_3* della somma di € 12.800,00= ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, a titolo di indennità per l'uso esclusivo dell'immobile in Roma – Via Alfredo Casella n. 28 int. 2 dal febbraio 2011 all'attualità; 5) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione delle operazioni divisionali; 6) spese al definitivo >>.

Di seguito, le motivazioni della decisione.

<< 2 – Preliminare è, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di *Persona_1* , nato a Milano il 19.12.1924 e deceduto ab intestato a Roma il 17.7.2010, lasciando quali unici eredi i figli *Controparte_5* , *Controparte_2* *Controparte_4* , *Controparte_3* [...] e *Parte_1* per la quota di 1/5 ciascuno 3 – Il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa ha accertato quanto segue (v. relazione depositata il 20.5.2013): A) Abitazione in Roma – Via Alessandro Casella n. 28 piano terra interno 2 e suoi accessori. L'immobile è contraddistinto presso l' *Organizzazione_1* , Sezione Catasto al foglio 562, particella 812, subalterno 4. Il più probabile valore di mercato è pari ad € 570.000,00=. Il valore locativo di mercato dell'intera abitazione con l'utilizzo del posto auto e della cantina è pari a € 1.400,00/mensili (nel caso in cui le opere per rendere l'immobile in condizione di normale utilizzo

vengano effettuate a cura e spese del conduttore); considerando, invece, la sola parte occupata al momento del sopralluogo da *Parte_1* [...], considerato il posto auto ed esclusa la cantina, il più probabile valore locativo di mercato è pari a € 850,00= B) Abitazione in Roma – Via Ettore Romagnoli n. 75 piano 2 interno 6 e suoi accessori. L’immobile è contraddistinto presso l’*Organizzazione_1*, Sezione Catasto al foglio 273, particella 554, subalterno 7. Il più probabile valore di mercato è pari a € 700.000,00= C) Gli immobili nel loro complesso, considerato il numero dei condividenti, non sono divisibili; D) per ciò che riguarda la liceità edilizia e urbanistica, entrambe le unità hanno subito delle lievi modifiche interne e le stesse possono essere regolarizzate in base alla presentazione presso i rispettivi Municipi di pratiche C.I.L.A. postume, con un costo vivo di € 251,00= per diritti di segreteria e di € 258,00= per oblazione, oltre ai costi professionali e a quelli inerenti alla regolarizzazione catastale a seguito di detta pratica edilizia. Le conclusioni esposte dal C.T.U., adeguatamente motivate e suffragate dalla documentazione in atti, appaiono del tutto condivisibili. Rilevato che nessuna delle parti ha chiesto l’assegnazione dei beni, occorre procedere alla vendita degli stessi beni in comunione sulla base degli importi dal C.T.U., da considerare congrui e attuali, tenuto conto del sostanziale stallo dei prezzi di vendita provocato dalla notoria crisi del settore immobiliare. Per tali ragioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo delle operazioni divisionali, come da separata ordinanza. 4 – Promuovendo il presente giudizio, le parti attrici hanno chiesto la condanna di *Parte_1* al pagamento di una indennità per l’occupazione esclusiva dell’immobile di Via Alfredo Casella n. 28. Come è noto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’indennizzo per l’occupazione dell’immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal dì della richiesta da parte dell’altro comproprietario. Infatti, se è vero che l’uso diretto del bene altro non è che l’attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l’eguale e diretto uso del bene stesso ovvero di trarne i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota dei frutti civili traibili dal godimento indiretto dell’immobile (nel caso in esame, le parti attrici hanno manifestato la predetta intenzione con l’introduzione del presente giudizio). Dagli accertamenti svolti dal C.T.U. (v. pag. 3 della relazione peritale) e dalle complessive risultanze istruttorie, risulta che il convenuto *CP_5*

Parte_1 ha occupato in via esclusiva una parte dell'immobile di Via A. Casella (non vi è prova che tale occupazione esclusiva abbia interessato l'intera unità immobiliare come non vi è prova che lo stesso convenuto abbia liberato l'appartamento consentendo l'accesso ai coeredi). Tenuto conto di quanto sopra e preso atto delle valutazioni esposte dal C.T.U., l'importo dovuto da *Parte_1* a ciascuna parte attrice a titolo di indennità per mancato godimento dell'unità immobiliare, dal febbraio 2011 (notifica atto di citazione) all'attualità, può essere liquidato in via equitativa in € 12.800,00= ciascuno (fissando l'importo di € 850,00= quale valore locativo, applicando rivalutazione e interessi per l'intero periodo e attribuendo la quota di 1/5 ai coeredi)>>.

Con l'atto di appello *Parte_1* ha rassegnato le seguenti conclusioni:

<<(…) previa sospensione ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 cpc dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della gravata statuizione ed in accoglimento del proposto gravame, assegnare al Sig. *Parte_1*

[...] la porzione di appartamento da egli già abitata, sita in Roma, Via Alfredo Casella n. 28, interno 2, revocando per quanto di ragione l'ordinanza di vendita emessa dal Tribunale di Roma, conseguentemente disponendo i relativi conguagli in denaro; limitare la condanna dell'esponente al pagamento in favore di *Controparte_5*, *CP_2*

[...] e *Controparte_3* della somma di € 5.100,00 ciascuno, a titolo di indennità per l'uso esclusivo della porzione di immobile sito in Roma, Via Alfredo Casella n. 28, interno 2; condannare gli appellati ex artt. 96 e 97 cpc al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa per lite temeraria. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado >>.

Controparte_5, *Controparte_2* e *Controparte_3* hanno resistito all'impugnazione e rassegnato le seguenti conclusioni:

<<(…) : 1) Accertare e dichiarare che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è manifestamente infondata e/o inammissibile non sussistendo i presupposti ex art. 283 cpc e per l'effetto rigettare la predetta istanza con conferma della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; 2) accertare e dichiarare che l'appello proposto dal sig. *Parte_1* non ha ragionevole probabilità di accoglimento e per l'effetto disporre con ordinanza ex art. 348bis, comma 1, c.p.c., l'inammissibilità dell'appello spiegato; 3) accertare e dichiarare la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto dal sig. *Parte_1*

rigettandolo integralmente e per l'effetto confermare la sentenza non definitiva n. 19492/16 resa dalla sezione VIII del Tribunale di Roma – (...) . In tutti i casi con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio >>.

Con memoria depositata in data 19.05.19 si è costituito per l'appellante *Parte_1*, in sostituzione del precedente difensore, l'avv. Corsi che ha dato atto dell'avvenuto superamento della istanza di assegnazione di parte del compendio in quanto i due immobili che ne fanno parte sono stati oggetto di vendita diretta da parte di tutti i coeredi come da preliminari versati in atti e ha insistito nei restanti motivi di appello.

All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

Questi, i motivi di appello proposti *Parte_1* .

A) Ha ad oggetto la seguente parte della decisione:” *rilevato che nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione dei beni, occorre procedere alla vendita degli stessi beni in comunione sulla base degli importi dal C.T.U., da considerare congrui e attuali*”.

L'appellante censura questa parte della decisione per omessa pronuncia sulla propria richiesta di assegnazione della porzione di immobile temporaneamente occupata in via esclusiva.

B) Ha ad oggetto la seguente parte della decisione: “*condanna*

Parte_1 al pagamento in favore di CP_5 [...] , Controparte_2 e Controparte_3 della somma di € 12.800,00= ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, a titolo di indennità per l'uso esclusivo dell'immobile in Roma – Via Alfredo Casella n. 28 int. 2 dal febbraio 2011 all'attualità”. In riforma del punto di decisione in oggetto, l'appellante chiede che la indennità di occupazione sia determinata con riferimento al solo periodo di utilizzo dell'immobile successivo al decesso del *de cuius* senza la maggiorazione di interessi e rivalutazione. A sostegno della censura, l'appellante deduce la errata valutazione dei principi di diritto in materia e delle risultanze istruttorie sul punto. In particolare assume: l'indennità deve essere calcolata da epoca successiva al decesso del *de cuius* (17.07.2010), per l'arco temporale che intercorre tra la richiesta di rilascio avvenuta con la introduzione del presente giudizio e la sentenza; di aver documentato il rilascio dell'immobile mediante il deposito, alla udienza del 19.02.2014, del documento di identità da cui emerge la residenza anagrafica presso diverso indirizzo; la mancata contestazione della circostanza; il fatto

che l'importo non deve essere maggiorato di rivalutazione e interessi, avendo offerto la corresponsione all'asse ereditario dei canoni di locazione sin da epoca antecedente alla introduzione del giudizio); la domanda di riconsegna delle chiavi è priva di pregio in quanto ciascuno degli eredi è in possesso di una copia delle chiavi dell'appartamento in oggetto.

- C) Vi si censura la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna degli attori ai sensi dell'artt. 96 e 97 c.p.c. per lite temeraria. Sostiene l'appellante di non essersi mai opposto alla vendita dei cespiti ereditari ma, anzi, di essersi adoperato per ottenerne la stima e ravvisa la malafede delle controparti che hanno introdotto il presente giudizio evitabile ricorrendo all'istituto della mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Motivo di appello sub A).

I difensori delle parti hanno dato atto del fatto che gli immobili sono stati venduti di comune intesa tra le parti e dunque il motivo di impugnazione in oggetto deve ritenersi rinunciato (cfr. comparsa di costituzione in giudizio di nuovo difensore in sostituzione del precedente e dichiarazioni dei difensori a verbale della odierna udienza).

Motivo di appello sub B).

E' privo di pregio:

- il primo giudice, sulla base della CTU espletata nel corso del giudizio, ha liquidato la indennità in oggetto per la parziale occupazione dell'immobile in Roma, Via Casella 28, p.t. con accessori;
- per la liquidazione della indennità mensile di euro 850,00 comprensiva di interessi e rivalutazione, il giudice ha tenuto conto di un canone mensile di locazione per l'intero immobile, comprensivo di posto auto e cantina, pari ad euro 1.400,00 (sostanzialmente sovrapponibile alla misura di canone proposta dallo stesso appellante in epoca antecedente la introduzione del giudizio); della parziale occupazione dell'immobile (come accertata in CTU al momento del sopralluogo); della data di richiesta di rilascio da parte dei coeredi (notifica atto introduttivo del giudizio); della mancata prova dell'avvenuto rilascio dell'immobile nella disponibilità anche dei coeredi;
- agli elementi fattuali di cui al punto precedente, è conseguito il riconoscimento, in favore di ciascuno dei coeredi a titolo di sorte rivalutata maggiorata di interessi, dell'importo di euro 12.800,00 alla data della decisione.

Ciò detto, le censure dell'appellante non inficiano le ragioni della decisione.

In tal senso, le seguenti considerazioni.

- La data a decorrere dalla quale la indennità è stata calcolata è sicuramente successiva al decesso del *de cuius*: *Persona_1* [...] è deceduto il 17.07.2010 e per ovvie ragioni, della di lui successione ereditaria è dato discutere, nel presente giudizio, solo da epoca successiva al decesso.
- Della occupazione parziale dell'immobile, il primo giudice ha motivatamente tenuto conto e le generiche censure non inficiano la decisione sul punto.
- Il rilascio dell'immobile in favore anche dei coeredi è stato ritenuto non provato e la dedotta mancata contestazione da parte degli eredi della dichiarazione sul punto, che l'appellante ha dichiarato essere avvenuta alla udienza del 19.02.2014, non trova riscontro nei verbali di udienza relativi al primo grado di giudizio depositati dallo stesso appellante nel presente grado (consecutivi dalla data del 31.05.2012 alla data del 04.03.2015 e non comprendono la udienza indicata dall'appellante) e la circostanza è contestata dalle controparti (se pure non con riferimento alla avvenuta produzione, alla udienza del 19.02.2014, della copia della carta di identità da cui risulterebbe la diversa residenza anagrafica dell'appellante).
- Deve escludersi che la circostanza di una residenza anagrafica in luogo diverso dall'immobile pacificamente utilizzato dall'appellante, seppure in parte, rappresenti una adeguata prova del suo avvenuto rilascio, in quanto l'utilizzo non richiede che presso il medesimo immobile l'utilizzatore abbia la propria residenza anagrafica, che ben può essere altrove.
- Non rileva la allegata disponibilità dell'appellante al pagamento del canone in favore dell'asse ereditario e in epoca precedente la introduzione del presente giudizio. A tal proposito deve darsi atto del fatto che agli atti del giudizio di primo grado (cfr. all.4) vi è lettera inviata all'avv. Prosperi dall'avv. Scifone con cui si rappresenta la disponibilità di *Parte_1* a corrispondere ai coeredi euro 750,00 (pari al 50% di un valore locatizio dell'intero indicato in euro 1.500,00 mensili) tuttavia gli appellanti hanno opposto, in tal modo contestando la disponibilità allegata da controparte che, invitato a sottoscrivere il contratto di affitto per l'immobile occupato, di fatto *Parte_1* si è sottratto a detta formalizzazione.

In ogni caso la disponibilità appare irrilevante in quanto nella mancata corresponsione degli importi da parte del debitore, i creditori mantengono il diritto ad ottenere, trattandosi di debito di valore, sia la rivalutazione dell'importo capitale sia gli interessi di legge.

Ben avrebbe potuto il debitore, per sottrarsi a tale obbligo, formulare offerta reale per il pagamento della indennità e versare su un conto vincolato ai coeredi tutti l'importo offerto per la occupazione dell'immobile, ma che tale offerta reale sia intervenuta non è provato e neppure allegato con la conseguenza che sugli importi dovuti, come accertati nel presente giudizio, devono essere corrisposti rivalutazione e interessi, trattandosi, ripetesi, di debito di valore.

Motivo di appello sub C).

E' privo di pregio.

Quanto al disposto dell'art. 97 c.p.c.: la sentenza, parziale, ha rinviato la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva e sul punto non c'è motivata censura.

Quanto al disposto dell'art.96 c.p.c.: non se ne ravvisano i presupposti nella soccombenza di *Parte_1*.

Spese del grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore degli appellati costituiti, ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, complessità bassa, compensi medi inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione).

Sanzione processuale.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_5* *Controparte_2* *Controparte_3* e *Controparte_4* avverso la

sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n.19492/2016, in data 10/19 ottobre 2016, a definizione del giudizio recante n.r.g. 13102/2011, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_5* [...], *Controparte_2*, *Controparte_3* le spese del grado che liquida in euro 9.515,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),IVA e CPA come per legge;
- dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti dell'appellato contumace, *Controparte_4* ;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Roma, 05.10.2021

Il Consigliere Relatore

Maria Speranza Ferrara

Il Presidente
Cecilia De Santis